

Тема № 1:

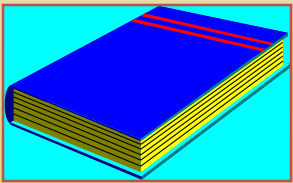
Режим секретности. Структурные подразделения по защите государственной тайны в системе МЧС России

Занятие № 4:

Порядок отнесения сведений к государственной тайне

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ:

1. Рассмотреть общий порядок отнесения сведений к государственной тайне.
2. Разработать алгоритм-схему процесса отнесения сведений к государственной тайне.



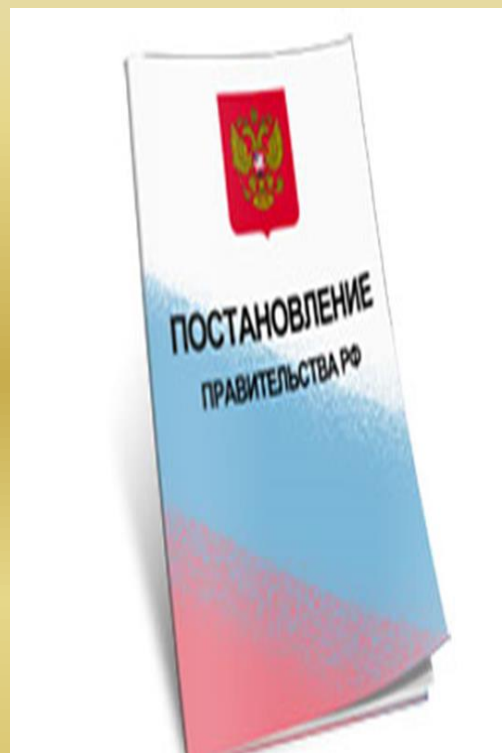
ЛИТЕРАТУРА:

Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 1995 г. № 870 «Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности;

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2005 г. № 443 «Об утверждении Правил разработки перечня сведений, отнесённых к государственной тайне.

Порядок отнесения сведений к государственной тайне



Порядок отнесения сведений к государственной тайне регламентирован федеральным законом РФ **№5485-1** «О государственной тайне», Постановлением Правительства РФ от 04.09.1995 г. **№870** «Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности» и рядом других документов.

Статья 9. Порядок отнесения сведений к государственной тайне

Отнесение сведений к государственной тайне осуществляется в соответствии с их **отраслевой, ведомственной или программно-целевой принадлежностью**, а также в соответствии с настоящим Законом.

Обоснование необходимости отнесения сведений к государственной тайне в соответствии с **принципами засекречивания** сведений **возлагается на органы государственной власти, предприятия, учреждения и организации, которыми эти сведения получены (разработаны).**

Отнесение сведений к государственной тайне осуществляется в соответствии с **Перечнем сведений, составляющих государственную тайну**, определяемым настоящим Законом, руководителями органов государственной власти в соответствии с **Перечнем должностных лиц, наделенных полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне**, утверждаемым Президентом Российской Федерации. Указанные лица несут персональную ответственность за принятые ими решения о целесообразности отнесения конкретных сведений к государственной тайне.

Для осуществления единой государственной политики в области засекречивания сведений **межведомственная комиссия по защите государственной тайны** формирует **по предложениям** органов государственной власти и в соответствии с Перечнем сведений, составляющих государственную тайну, **Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне**. В этом Перечне указываются органы государственной власти, наделяемые полномочиями по распоряжению данными сведениями. Указанный Перечень утверждается Президентом Российской Федерации, подлежит открытому опубликованию и пересматривается по мере необходимости.



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СВЕДЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ



КонсультантПлюс

Указ Президента РФ от 30.11.1995 N 1203
(ред. от 25.03.2021)
"Об утверждении Перечня сведений,
отнесенных к государственной тайне"

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 18.10.2021

Сведения, отнесенные к государственной тайне	
	Государственные органы и организации, наделенные полномочиями по распоряжению сведениями, отнесенными к государственной тайне
I. Сведения в военной области	
1. Сведения, раскрывающие план применения Вооруженных Сил Российской Федерации, оперативные планы применения (планы боевого применения) войск, содержание мероприятий, касающихся военных действий и их обеспечения, боевого управления или перевода с мирного на военное время, а также боевые задачи носителям ядерного оружия	

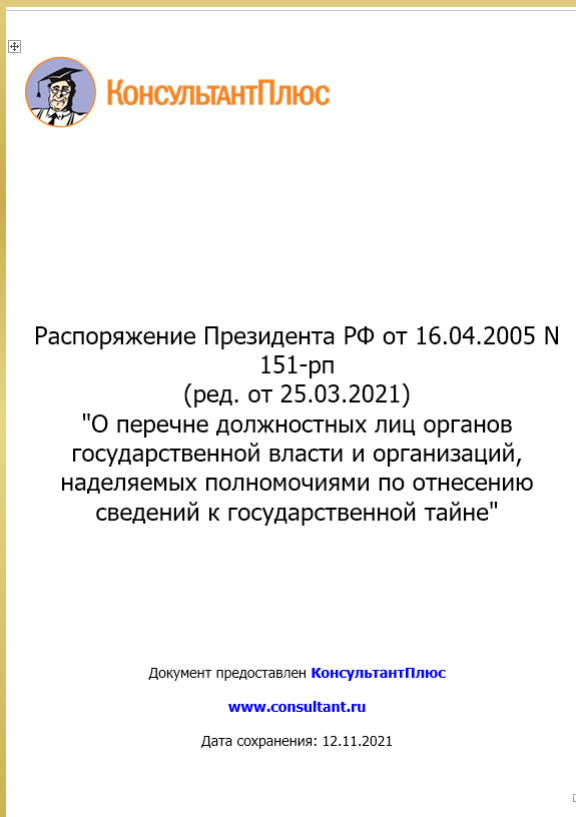
(*работа с документом)



Органами государственной власти, руководители которых наделены полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, в соответствии с Перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне, разрабатываются **развернутые перечни сведений, подлежащих засекречиванию**. В эти перечни включаются сведения, полномочиями по распоряжению которыми наделены указанные органы, и устанавливается степень их секретности.

*(*** развернутый Перечень МЧС России будет представлен на последующих занятиях!)*

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНИЗАЦИЙ, НАДЕЛЯЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОТНЕСЕНИЮ СВЕДЕНИЙ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ



- Министр внутренних дел Российской Федерации
- Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
- Министр иностранных дел Российской Федерации
- Министр обороны Российской Федерации
- Министр юстиции Российской Федерации

.....
(*работа с документом)

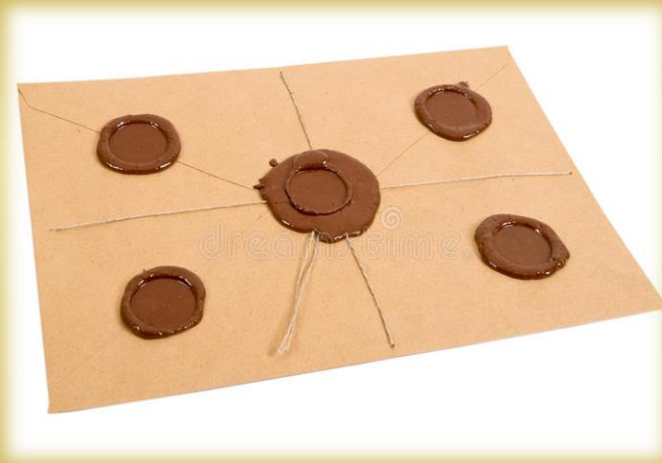
Для разработки проекта перечня создается **экспертная комиссия**, в состав которой включаются компетентные специалисты, работающие со сведениями, составляющими государственную тайну.

В ходе подготовки проекта перечня экспертные комиссии в соответствии с **принципами** засекречивания сведений, установленными Законом Российской Федерации "О государственной тайне", проводят анализ всех видов деятельности соответствующих органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций с целью определения сведений, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации. Обоснование необходимости отнесения сведений к государственной тайне **с указанием соответствующей степени секретности** осуществляется собственниками этих сведений и оформляется **в виде предложений** для включения в проект соответствующего перечня.

Проект перечня, разработанный экспертной комиссией, представляется на утверждение руководителю органа государственной власти, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" или Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", наделенному полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, который также решает вопрос о целесообразности засекречивания самого перечня.

Утвержденные перечни в целях координации работ по защите государственной тайны направляются в Межведомственную комиссию.

Руководители органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций доводят перечни (выписки из перечней) до работников, допущенных к сведениям, составляющим государственную тайну, в части, их касающейся.



Перечни пересматриваются в случае необходимости (при изменении международной обстановки, заключении международных договоров Российской Федерации, передаче сведений, составляющих государственную тайну, другим государствам, появлении новых достижений в области науки и техники и т.п.), **но не реже, чем через 5 лет.**



КонсультантПлюс

Постановление Правительства РФ от
23.07.2005 N 443

(ред. от 18.03.2016)

"Об утверждении Правил разработки перечня
сведений, отнесенных к государственной
тайне"

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 08.02.2023



Органы государственной власти, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" и Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", руководители которых наделены полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, представляют в Межведомственную комиссию по защите государственной тайны **предложения** о включении сведений в проект перечня в соответствии со своей компетенцией, перечнем сведений, составляющих государственную тайну, предусмотренным статьей 5 Закона Российской Федерации "О государственной тайне", и методическими рекомендациями Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.



Проект перечня **формируется** Межведомственной комиссией по защите государственной тайны и **вносится** в установленном порядке в Правительство Российской Федерации. В проекте перечня указываются органы государственной власти, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" и Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", наделяемые полномочиями по распоряжению сведениями, содержащимися в проекте перечня.

Межведомственная комиссия по защите государственной тайны **осуществляет координацию деятельности** органов государственной власти, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" по подготовке предложений о включении сведений в проект перечня.

2 учебный вопрос:



Разработка алгоритм-схемы отнесения сведений к государственной тайне

Самостоятельная работа над структурно-логической схемой отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности.



ЗАДАНИЕ НА САМОПОДГОТОВКУ:

- Изучить материалы занятия.
- Используя конспект подготовиться к устному и письменному опросу по рассмотренным вопросам.